



FrikoChef

Asistente Virtual de Recetas con IA

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 — Colombia

Versión	1.0
Fecha de vigencia	Enero de 2025
Responsable	FrikoChef — Asistente Virtual de Recetas
Canal de atención	WhatsApp + IA generativa
Correo de contacto	datos@frikochef.com.co
País de operación	República de Colombia

1. Introducción y Objeto

FrikoChef es un asistente virtual disponible en WhatsApp que, mediante inteligencia artificial generativa, recomienda recetas personalizadas utilizando el portafolio de productos Friko. A través de esta plataforma, el usuario interactúa en lenguaje natural para describir sus ingredientes disponibles, preferencias culinarias y necesidades nutricionales, recibiendo sugerencias de preparación adaptadas a su contexto.

La presente Política de Protección de Datos Personales (en adelante, la "Política") establece los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que FrikoChef aplica en el tratamiento de los datos personales de sus usuarios, en estricto cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y las demás normas concordantes vigentes en Colombia.

El objetivo principal de esta Política es garantizar la privacidad, seguridad y confidencialidad de la información suministrada por los usuarios, asegurando que su tratamiento se realice exclusivamente con finalidades legítimas, proporcionales y previamente informadas.

2. Responsable del Tratamiento

El responsable del tratamiento de los datos personales recopilados a través de FrikoChef es la empresa operadora de la plataforma, la cual actúa como Responsable conforme a lo establecido en la normativa colombiana de protección de datos.



Nombre del responsable	Lucas Trujillo
Domicilio	Colombia - Envigado
Correo electrónico	Lucastru2209@gmail.com
Horario de atención	Lunes a viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

3. Datos Personales Recopilados

En el marco de la prestación del servicio de FrikoChef, se podrán recopilar las siguientes categorías de datos personales:

3.1. Datos de identificación y contacto

- Número de teléfono móvil asociado a la cuenta de WhatsApp.
- Nombre o alias proporcionado voluntariamente por el usuario durante la conversación.

3.2. Datos de interacción con el asistente

- Mensajes de texto enviados al chatbot, incluyendo descripciones de ingredientes, preferencias y restricciones alimentarias.
- Historial de recetas consultadas y favoritas guardadas (si aplica la funcionalidad).
- Datos sobre alergias, intolerancias o preferencias alimentarias que el usuario decida compartir voluntariamente.

3.3. Datos técnicos y de uso

- Metadatos de mensajes generados por la plataforma de WhatsApp Business API.
- Frecuencia y horarios de uso del servicio.
- Tipo de dispositivo y sistema operativo (cuando la plataforma lo permita).

3.4. Datos sensibles

FrikoChef puede recibir datos relacionados con condiciones de salud o restricciones alimentarias (alergias, intolerancias, dietas médicas), los cuales son considerados datos sensibles según el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012. Su recopilación y tratamiento estará sujeto al consentimiento expreso e informado del titular y se utilizará exclusivamente para personalizar las recomendaciones culinarias.

4. Finalidades del Tratamiento

Los datos personales recopilados por FrikoChef serán tratados para las siguientes finalidades:

- Prestar el servicio de recomendación de recetas personalizadas mediante inteligencia artificial.
- Personalizar la experiencia culinaria del usuario de acuerdo con sus preferencias, restricciones y disponibilidad de ingredientes.



- Mejorar los modelos de IA y la calidad del servicio mediante el análisis agregado y anonimizado de las interacciones.
- Gestionar solicitudes, quejas, reclamos y consultas presentadas por los usuarios.
- Enviar comunicaciones relacionadas con actualizaciones del servicio, nuevas funcionalidades o cambios en la política (con previo consentimiento).
- Cumplir con obligaciones legales, regulatorias o judiciales aplicables.
- Realizar análisis estadísticos internos para la mejora continua del producto.

FrikoChef no utilizará los datos personales para finalidades distintas a las aquí descritas sin obtener previamente el consentimiento informado del titular.

5. Base Legal del Tratamiento

El tratamiento de datos personales por parte de FrikoChef se fundamenta en las siguientes bases legales:

- Consentimiento del titular: mediante la aceptación expresa de esta Política al iniciar la interacción con el asistente virtual.
 - Ejecución de la relación contractual o precontractual: para la prestación del servicio solicitado por el usuario.
 - Cumplimiento de obligaciones legales: en los casos que la normativa colombiana así lo exija.
 - Interés legítimo: para la mejora del servicio y la prevención de fraudes, siempre que no prevalezcan los derechos y libertades del titular.
-

6. Derechos del Titular de los Datos

De conformidad con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, los titulares de datos personales tienen los siguientes derechos frente a FrikoChef:

- Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
- Solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de sus datos.
- Ser informado sobre el uso que se ha dado a sus datos personales.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a la normativa de protección de datos.
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida hacerlo.
- Acceder de forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, el titular podrá comunicarse a través del correo electrónico datos@frikochef.com.co. FrikoChef atenderá las solicitudes dentro de los plazos establecidos por la ley (10 días hábiles para consultas y 15 días hábiles para reclamos).



7. Autorización para el Tratamiento

La autorización del titular para el tratamiento de sus datos personales se obtiene de manera previa, expresa e informada en el momento en que el usuario:

- Inicia por primera vez una conversación con FrikoChef en WhatsApp.
- Acepta los términos y condiciones del servicio mediante un mensaje de confirmación.
- Hace uso continuo del asistente después de haber sido informado de esta Política.

La autorización podrá ser revocada en cualquier momento enviando un mensaje al asistente con el comando "ELIMINAR MIS DATOS" o escribiendo al correo datos@frikochef.com.co.

8. Transferencia y Transmisión de Datos

FrikoChef podrá compartir los datos personales de los usuarios únicamente en los siguientes supuestos:

8.1. Proveedores tecnológicos

Para el funcionamiento del asistente, FrikoChef emplea proveedores de infraestructura tecnológica (servidores en la nube, plataformas de IA, API de WhatsApp Business), los cuales actúan como encargados del tratamiento bajo estrictas obligaciones de confidencialidad y seguridad.

8.2. Friko (Marca comercial)

Los datos agregados y anonimizados podrán ser compartidos con la marca Friko con fines de análisis comercial y mejora del portafolio de recetas, sin que sea posible identificar a usuarios individuales.

8.3. Autoridades competentes

Cuando medie una orden judicial, requerimiento de autoridad administrativa competente o exigencia legal, FrikoChef podrá suministrar la información solicitada en los términos y con las limitaciones que la ley establezca.

En ningún caso FrikoChef venderá, alquilará ni comercializará los datos personales de sus usuarios.

9. Medidas de Seguridad

FrikoChef adopta las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado. Entre las medidas implementadas se encuentran:

- Cifrado de las comunicaciones mediante protocolos SSL/TLS.
- Control de acceso basado en roles para el personal que trata los datos.
- Políticas internas de confidencialidad y capacitación del personal.
- Auditorías periódicas de seguridad de la información.



- Pseudonimización y anonimización de datos cuando sea técnicamente posible.
- Procedimientos de respuesta ante incidentes de seguridad.

En caso de presentarse un incidente de seguridad que afecte los datos personales de los usuarios, FrikoChef notificará a los titulares afectados y a la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos que la normativa colombiana establece.

10. Conservación y Supresión de Datos

Los datos personales serán conservados durante el tiempo que sea necesario para cumplir con las finalidades que motivaron su recopilación y durante los plazos legales que resulten aplicables. Los criterios para determinar el período de conservación son:

- Mientras el usuario mantenga activa su interacción con FrikoChef.
- Hasta que el titular solicite la supresión de sus datos.
- Durante el tiempo necesario para cumplir obligaciones legales, fiscales o regulatorias.

Una vez vencido el período de conservación, los datos serán eliminados de manera segura o anonimizados de forma irreversible.

11. Protección de Menores de Edad

FrikoChef no está dirigido a menores de 14 años. No recopilamos conscientemente datos personales de niños, niñas o adolescentes menores de dicha edad. Si un menor desea utilizar el servicio, deberá contar con la autorización expresa de sus padres o representantes legales, quienes serán los responsables de gestionar dicho consentimiento.

Si FrikoChef detecta o es informado de que ha recibido datos de un menor sin autorización, procederá a eliminar dicha información de inmediato.

12. Uso de Inteligencia Artificial y Decisiones Automatizadas

FrikoChef utiliza modelos de inteligencia artificial generativa para procesar las solicitudes de los usuarios y generar recomendaciones de recetas. En este sentido, el usuario reconoce y acepta que:

- Las respuestas generadas por el asistente son producidas automáticamente por algoritmos de IA y tienen carácter orientativo.
- Las recomendaciones no sustituyen el consejo de un profesional de la nutrición o la salud.
- FrikoChef puede utilizar las interacciones para mejorar sus modelos de IA de forma anonimizada.
- El usuario puede solicitar en cualquier momento que una persona revise su caso si considera que la respuesta automatizada afecta sus derechos o intereses.



13. Modificaciones a la Política

FrikoChef se reserva el derecho de modificar la presente Política en cualquier momento, con el fin de adaptarla a cambios normativos, tecnológicos u operativos. Las modificaciones serán notificadas a los usuarios a través del propio canal de WhatsApp con un mínimo de 10 días hábiles de anticipación a su entrada en vigencia.

La continuación del uso del servicio después de la notificación de los cambios implicará la aceptación de la nueva Política.

14. Canales de Contacto y Atención al Titular

Para ejercer los derechos descritos en esta Política o para cualquier consulta relacionada con el tratamiento de sus datos personales, el titular podrá contactarse a través de los siguientes canales:

Correo electrónico	datos@frikochef.com.co
Canal WhatsApp	A través del mismo asistente FrikoChef
Horario	Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tiempo de respuesta	10 días hábiles (consultas) / 15 días hábiles (reclamos)

15. Vigencia

La presente Política entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2025 y permanecerá vigente hasta tanto no sea expresamente modificada o derogada por FrikoChef.

Al utilizar FrikoChef, el usuario declara haber leído, entendido y aceptado en su totalidad los términos de esta Política de Protección de Datos Personales.



Tu asistente inteligente de recetas Friko
datos@frikochef.com.co